

На основу члана 266. став 2. Закона о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14),

Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања доноси

ПРАВИЛНИК

о регистрацији колективних уговора

"Службени гласник РС", број 45 од 22. маја 2015.

Члан 1.

Овим правилником уређује се садржина и поступак регистрације општег и посебног колективног уговора и његове измене (у даљем тексту: колективни уговор).

Изменом колективног уговора, у смислу овог правилника, сматра се свака промена, односно измена, допуна, отказ, приступање, одлука о проширеном дејству, одлука о изузимању од примене, друга измена у одредбама или примени колективног уговора и споразум о продужењу рока његовог важења.

Члан 2.

Мишљења, модели и литература

Захтев за регистрацију колективног уговора (у даљем тексту: захтев) подноси један од учесника у закључивању колективног уговора (у даљем тексту: подносилац) министарству надлежном за рад (у даљем тексту: Министарство), ради уписа у Регистар колективних уговора (у даљем тексту: Регистар) у року од 15 дана од дана од дана закључивања, односно од дана извршене измене колективног уговора.

Уз захтев из става 1. овог члана подносилац доставља:

- 1) четири примерка колективног уговора (оригинал или оверена копија),
- 2) електронску верзију колективног уговора,
- 3) списак послодаваца које колективни уговор обавезује са бројем запослених код тих послодаваца,
- 4) изјаву удружења послодаваца учесника у закључењу колективног уговора о укупном броју запослених код послодаваца чланова тог удружења, на дан закључења колективног уговора.

Ако се захтева проширено дејство колективног уговора, удружење послодаваца, које је учесник у закључењу тог колективног уговора, дужно је да податке из става 2. тач. 3) и 4) овог члана, достави Министарству са стањем на дан подношења захтева за проширено дејство.

Податке из става 3. овог члана, удружење послодаваца дужно је да достави на захтев Министарства у року од 10 дана.

Члан 3.

Ако захтев за регистрацију колективног уговора није достављен у складу са чланом 2. ст. 1. и 2. овог правилника или ако колективни уговор нису закључили законом утврђени учесници у закључивању колективног уговора или ако колективни уговор садржи недостатке формалне природе (недостаје потпис овлашћеног лица, печат и сл.), Министарство ће затражити од подносиоца захтева да, у року од 15 дана, отклони недостатке.

Ако подносилац захтева не отклони недостатке у року из става 1. овог члана, Министарство ће закључком одбацити захтев.

Члан 4.

Ако Министарство нађе да су поједине одредбе колективног уговора супротне закону обавестиће подносиоца захтева да, у року од 15 дана, отклони недостатке.

Подносилац захтева може да, у року из става 1. овог члана, отклони недостатке или да повуче захтев.

Ако подносилац захтева не предузме мере из става 2. овог члана у остављеном року, Министарство ће уписати колективни уговор у Регистар и предузеће мере у складу са законом.

Члан 5.

Регистар се води као јавна и електронска база података.

У Регистар се уписују следећи подаци:

- 1) редни број уписа;
- 2) назив колективног уговора;
- 3) измене колективног уговора;
- 4) назив учесника у закључивању колективног уговора;
- 5) ниво закључивања;
- 6) датум закључивања;
- 7) време за које је колективни уговор закључен;
- 8) број решења о упису и датум решења о упису;
- 9) назив послодаваца које колективни уговор обавезује и број њихових запослених.

Члан 6.

Мишљења, модели и литература

О упису у Регистар из члана 2. овог правилника доноси се решење.

Члан 7.

По упису у Регистар, Министарство на све примерке колективног уговора уписује датум и редни број регистрације и податке оверава потписом лица овлашћеног за вођење Регистра и печатом Министарства.

Министарство задржава два примерка регистрованог колективног уговора, један примерак регистрованог колективног уговора и решење о упису доставља подносиоцу захтева, а један примерак регистрованог колективног уговора доставља на објављивање „Службеном гласнику Републике Србије”.

У „Службеном гласнику Републике Србије” објављује се и отказ, приступање и споразум о продужењу рока важења колективног уговора.

Члан 8.

Министарство уз Регистар, за сваки колективни уговор, отвара досије у који улаже један примерак регистрованог колективног уговора, односно примерак измена колективног уговора, као и решење о упису у Регистар, закључке, службене белешке и др.

Члан 9.

Поступак регистравања достављених колективних уговора који није окончан до дана ступања на снагу овог правилника окончаће се по одредбама Правилника о регистрацији колективних уговора („Службени гласник РС”, број 50/05).

Члан 10.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о регистрацији колективних уговора („Службени гласник РС”, број 50/05).

Члан 11.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 110-00-00176/2015-02

У Београду, 29. априла 2015. године

Министар,

Александар Вулин, с.р.